

0016579-92.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: ADRIANA BERTIER BENEDITO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... em favor do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes - Comprovação da apreensão do veículo - Cobranças posteriores à apreensão indevidas - Danos morais indevidos - Sentença mantida - Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015)

A ré ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Viaduto Dona Paulina, Nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

0016579-92.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0016579-92.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer (Antecipação de Tutela / Tutela Específica)

Requerente:

Juliana Valle Coca Moralis

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANA BERTIER BENEDITO

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

Desnecessária a produção de outras provas, pois os elementos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

A autor figura como proprietário do veículo Hyundai/Creta 16A Action 2020/2021 de placas GCK7I48, apreendido por determinação da Autoridade Policial em 29.09.2020, ainda sem restituição, o que afastaria a ocorrência do fato gerador para lançamento de IPVA sobre o veículo nos exercícios de 2021 a 2022.

A parte autora trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que não se encontra na posse do veículo desde o dia de sua apreensão, em 29/09/2020, havendo auto de apreensão demonstrando a data dos fatos (fls. 08/11) e indeferimento do pedido de restituição (fl. 21/22).

Sendo assim, deve ter aplicação a previsão contida no art. 11 da Lei 6.606/89 e no art. 14 da Lei 13.296/08, que determinam:

"Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do pagamento do tributo no exercício."

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo."

De fato, com a apreensão do veículo a parte autora ficou despojada da posse sobre o bem, faltando o fato gerador a legitimar a cobrança dos débitos impugnados.

A Jurisprudência também já se posicionou sobre idêntica questão, adotando entendimento contrário à ré, como se extrai dos seguintes julgamentos:

"APELAÇÃO CÍVEL - Veículo apreendido em virtude de ilícito criminal - Comprovação do perdimento do bem em virtude de sentença penal condenatória - Descaracterização do domínio ou posse do veículo - Cobrança de IPVA relativo a exercício posterior ao do evento - Hipótese de dispensa do pagamento do tributo - Inteligência do artigo 11 da Lei nº 6.606/89 e artigo 14 da Lei nº 13.296/08 - Precedentes. Danos morais - Certidão da Dívida Ativa levada a protesto e inscrição no SCPC - Abuso caracterizado Dano decorrente do próprio fato - Indenização fixada em R\$ 3.000,00 - Adequação - Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora - Termo inicial que deve observar a Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recursos de apelações desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido." (Apelação / Reexame Necessário nº 0001792-26.2015.8.26.0531; Rel.: Maria Olívia Alves; 6ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/06/2017)

"INEXIGIBILIDADE DE IPVA E MULTAS - VEÍCULO ALIENADO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL - A apreensão do veículo e posterior decretação de perdimento do bem em sentença criminal condenatória exime o adquirente do bem da responsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscais incidentes sobre o veículo - Débitos inexigíveis - Sentença de procedência da ação mantida. Recurso da Fazenda não provido." (Apelação nº 0010007-27.2013.8.26.0477; Rel.: Leonel Costa; 8ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 09/03/2016)

"APELAÇÃO - IPVA - INEXIGIBILIDADE - - Dívida de IPVA, DPVAT e licenciamento dos exercícios de 2003 a 2013 - Veículo apreendido em 2003 e posteriormente confiscado em favor do Estado em razão de condenação criminal por tráfico de entorpecentes - Comprovação da apreensão do veículo - Cobranças posteriores à apreensão indevidas - Danos morais indevidos - Sentença mantida - Reexame necessário e recursos impróvidos". (Apelação nº 1036412-60.2014.8.26.0053; Rel.: Maurício Fiorito; 3ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/04/2015)

A ré nada trouxe aos autos para infirmar os elementos de prova trazidos pela parte autora quanto à apreensão do veículo e perda da posse, razão pela qual está ausente a responsabilidade do autor em relação aos débitos questionados do exercício de 2021 e 2022.

A alegação do Estado de que nos registros do DETRAN consta o autor como o proprietário do veículo não justifica sua pretensão de exigir o imposto.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer a inexigibilidade dos débitos lançados em nome da autora do veículo Hyundai/Creta 16A Action 2020/2021 de placas GCK7I48, quanto ao IPVA de 2021 e 2022.

Observo apenas que em relação ao IPVA 2022, caso o bem venha a ser restituído até o final do exercício, à autora competirá o pagamento do valor proporcional do IPVA aos meses posteriores à liberação, a ser calculado oportunamente.

Servirá a presente como ofício judicial para cancelamento dos débitos.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas ou honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 04 de julho de 2022.